

0003841-24.2018.8.26.0082

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... a reincidência, pois condenado pelo crime de tráfico de drogas com pena cumprida dentro do período de provas (fls. 73/78 - Processo nº 0028776-22.2008.8.26.0554 da 4ª Vara Criminal de Santo André). Assim, fixo em 1/6, tornando-a em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Por conta do concurso formal de crimes (duas vítimas), aumento a pena em mais 1/6, resultando-a em 05 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, 18550-000 - Boituva - SP

Telefone: (15) 3263-2161 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

0003841-24.2018.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0003841-24.2018.8.26.0082

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CICERO BRASILIANO SIQUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

CÍCERO BRASILIANO SIQUEIRA foi denunciado às fls. 68/70 como incurso no crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, por duas vezes, porque no dia 05 de dezembro de 2017, por volta das 21h30, na Rua Moacir R. Ferreira, nº 99, Jardim Nova Boituva, na cidade e Comarca de Boituva, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, 01 (uma) bolsa com a quantia de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e diversos pertences pessoais de propriedade da vítima A.M.M., além de 01 (um) aparelho celular Galaxy J7, da marca Samsung, de propriedade da vítima S. F. de O., segundo as condutas descritas na denúncia.

Decisão às fls. 71/72 pelo recebimento da denúncia. Citação do réu às fls. 97, e apresentação da Defesa Preliminar às fls. 100.

Despacho às fls. 104, com designação da audiência, na qual foram ouvidas as testemunhas de acusação, uma vítima, e o réu foi interrogado.

A prova oral está armazenada em arquivo audiovisual produzido de acordo com o disposto no art. 405, § 1º, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 11.719/08.

Em suas razões, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia, com fixação do regime inicial fechado.

Já a Defesa postulou a absolvição do réu.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente.

Interrogado em Juízo, o réu Cícero Brasileiro Siqueira declarou que cometeu o crime em tela. Que estava em uma crise de abstinência do crack. Aproximou-se das vítimas e anunciou o assalto. Que entrou apenas com parte do corpo no carro, para tirar a chave da ignição, que caiu no assoalho. Que não foi agressivo com a vítima. Que subtraiu a bolsa dela, se dirigiu à outra vítima e pegou o celular. Que na bolsa não havia dinheiro, tendo vendido o celular para conseguir mais drogas.

A vítima A. M. M., em Delegacia, relatou que na data dos fatos, estavam conversando em frente a casa de S., quando repentinamente chegou uma motocicleta ocupada por um indivíduo, que as abordou, anunciando o assalto, e dizendo que estava armado e exigindo que entregassem a bolsa e o veículo. Quando a vítima estava saindo do carro, o indivíduo entrou no veículo e pulou em cima da vítima, puxou a chave do contato e soltou o freio de mão, o veículo deu ré e bateu na moto, prendendo-a debaixo do carro, o indivíduo desceu do carro e começou a gritar para tirar o veículo, se não ia mata-la. Logo após, pegou o celular da vítima S. e depois fugiu. Disse que como características o indivíduo era moreno claro, cabelo escuro, estatura média, magro, trajando calça e camiseta.

Ouvida em Juízo, a vítima A. M. M., informou que havia acabado de estacionar seu veículo, para deixar a colega, quando foi abordada pelo acusado. Que ele anunciou o roubo, e entrou no carro. Não se recorda exatamente se ele pegou a chave do carro, mas ele estava descontrolado e a chutou e nela bateu. Nesse entrevero, o carro acabou descendo por sobre a moto dele e por conta disso ele também foi agressivo, até que conseguiu fugir com o carro, liberando a moto, com a qual o réu se evadiu com sua bolsa.

A vítima S. F. D. O., em Delegacia, confirmou a versão dada pela vítima A. M. M. Mas não foi ouvida em juízo.

Guarda Municipal Luciandro Augusto Silva, ouvido em Juízo, informou que receberam o boletim de ocorrência para investigação. Que a informação da autoria chegou pelo emplacamento da moto, anotado pela testemunha, que também recolheu a bolsa da vítima. Que não conhecia o réu anteriormente.

A testemunha Roberto Bispo Barbosa, ouvido em Juízo, informou que estava sentado na porta de sua casa, quando reparou em uma motocicleta que passava de um lado para outro, até que ela parou a uns 150 metros e o motociclista começou a revirar uma bolsa. Após a saída dele, foi até o lugar e recolheu a bolsa, conseguindo devolvê-la à vítima. Que não anotou o emplacamento da moto, nem viu o rosto do indivíduo.

A prova dos autos, que soma sobretudo o depoimento da vítima, comprova que o réu, mediante grave ameaça e violência, subtraiu sua bolsa e o celular da colega.

Têm-se ainda, pelo depoimento da vítima A. M. M., denota-se que houve violência na

subtração da bolsa e do celular, confirmada ainda pelas lesões descritas no laudo de fls. 63.

Embora o tempo transcorrido, a vítima A. M. M., em juízo, reconheceu a fisionomia do réu como sendo a do indivíduo que praticou o roubo de seus pertences.

Demonstradas, portanto, a materialidade e a autoria do crime de roubo, impõe-se a condenação.

Passo a dosimetria da pena.

Ao crime de roubo é cominada pena de reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Na primeira etapa, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, haja vista que não se extrai os maus antecedentes da certidão juntada as fl. 73/78.

Na segunda fase de aplicação da pena, deixo de beneficiar o réu pela confissão, fazendo preponderar a reincidência, dada sua vida pregressa. Justifico ainda, que a circunstância atenuante da confissão espontânea não tem o condão de trazer a pena-base aquém do mínimo legal. Assim, reconheço a reincidência, pois condenado pelo crime de tráfico de drogas com pena cumprida dentro do período de provas (fls. 73/78 - Processo nº 0028776-22.2008.8.26.0554 da 4ª Vara Criminal de Santo André). Assim, fixo em 1/6, tornando-a em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Por conta do concurso formal de crimes (duas vítimas), aumento a pena em mais 1/6, resultando-a em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Não há outras causas modificadoras da pena a serem apreciadas

A quantidade da pena imposta ao réu e a reincidência, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal, recomenda que inicie o cumprimento de sua pena no regime fechado.

Em virtude da reincidência, não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem se concede sursis.

A capacidade econômica do réu, autoriza que o valor da pena-multa seja fixado em 1/30 do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar CÍCERO BRASILIANO SIQUEIRA como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, a cumprir a pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado de prisão, e a pagar 13 (treze) dias-multa no valor mínimo legal.

Solto durante a instrução, poderá apelar em liberdade, se por outro não estiver preso.

Arbitro em favor do defensor nomeado o valor máximo previsto na tabela da OAB/DPE. Expeça-se certidão.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, proceda-se ao necessário e após arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C

Boituva, 6 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA